

Договор № 5703704.22
об оказании услуг юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета

г. Ростов-на-Дону

"16" января 2024г.

(дата заключения)

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем **«Оператор»**, и ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" (ГБПОУ РО "СИТ"), именуемое в дальнейшем **«Абонент»**, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Осуществление закупки по настоящему Договору производится на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Идентификационный код закупки 242615300032061530100100180000000000

1.3. В соответствии с условиями настоящего Договора Оператор обязуется оказывать Абоненту услуги, описанные в Приложениях к настоящему Договору (далее - Услуги), а Абонент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Приложениями к настоящему Договору.

1.4. Цена настоящего Договора составляет:

138480.00 руб. (Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 23080.00 руб. (Двадцать три тысячи восемьдесят рублей 00 копеек).

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. В формировании цены Договора применяется тарифный метод.

1.4.1. Источник финансирования: областной бюджет Ростовской области.

1.5. Изменение цены Договора возможно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В случае изменения лимитов бюджетных средств по п. 1.4. настоящего Договора, Абонент, не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня доведения до Абонента суммы скорректированных лимитов, обязуется направить в адрес Оператора подписанное Дополнительное соглашение (1 или 2 экземпляра, в зависимости от того, применяется или нет Сторонами ЭДО) об изменении цены к настоящему Договору. При этом новая цена Договора не должна противоречить фактически исполненной части настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Оператор обязан:

2.1.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с законодательством РФ, лицензиями, настоящим Договором.

2.1.2. Вести учет оказываемых Услуг.

2.1.3. Устранять неисправности, препятствующие пользованию Услугами, по заявке Абонента с учетом технических возможностей в сроки, установленные действующими нормативными актами, а неисправности, возникшие по вине Абонента, устранять с учетом технических возможностей за дополнительную плату в соответствии с действующими тарифами Оператора.

2.1.4. Извещать Абонента через сайт Оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об изменении действующих тарифов на оказываемые в рамках Договора услуги, без изменения цены, о введении тарификации данных услуг, ранее не тарифицируемых, не менее чем за 10 дней до наступления указанных событий. В случае неполучения Оператором в течение 10 (десяти) календарных дней с даты соответствующего уведомления письменного отказа Абонента от принятия соответствующих изменений, и продолжение пользования Абонентом Услугами на измененных условиях, изменения условий оказания Услуг, предусмотренных Договором, считаются принятыми Абонентом.

2.1.5. Оформлять и направлять Акты начала оказания услуг и/или Акты выполненных работ (оказанных услуг) Абоненту (далее совместно именуемые - Акты).

2.1.6. Обеспечить возможность пользования Услугами 24 часа в сутки 7 (семь) дней в неделю, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, а также за исключением случаев проведения необходимых ремонтных, профилактических и регламентных работ на сети связи Оператора.

2.1.7. Оповещать Абонента о проведении ремонтно-настроечных и профилактических работах на сетях любыми доступными способами, в т.ч. путем размещения информации www.rt.ru.

2.2. Оператор имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке путем направления Абоненту письменного уведомления вносить изменения в п.8.1. настоящего Договора, в срок не превышающий 10 (десять) календарных дней с даты введения в действие соответствующих изменений.

2.2.2. Требовать от Абонента исполнения обязательств по настоящему Договору, в т.ч. неисполненных перед Оператором денежных обязательств.

2.2.3. Приостанавливать оказание Услуг при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со ст.66 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи».

2.2.4. Приостанавливать оказание Услуг в случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием этих Услуг и установленных Федеральным законом «О связи», иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных Абоненту Услуг, до устранения нарушения или предоставления документов, подтверждающих оплату Оператору стоимости оказанных Услуг. Приостановление оказания услуг связи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика, производится Оператором с письменного согласия Абонента или по решению суда. При этом сохраняется доступ к сети связи и возможность вызова Абонентом экстренных (оперативных) служб.

2.2.5. Передавать сведения об Абоненте операторам взаимодействующих сетей связи для целей осуществления взаимных расчетов за Услуги и рассмотрения претензий.

2.2.6. Требовать возмещения Абонентом убытков (в виде упущенной выгоды) за период вынужденного приостановления оказания услуги, возникшего из-за повреждений оборудования Оператора по вине Абонента, из расчета тарифа за соответствующую услугу пропорционально времени приостановления ее оказания.

2.2.7. Предоставлять (направлять) Абоненту информацию об услугах Исполнителя, способах и условиях их предоставления и заказа в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.2.8. Оператор продолжает оказывать услуги связи, услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в полном объеме после окончания срока действия Договора до момента, когда Абонент в письменной форме предоставит согласие на прекращение оказания услуг в порядке, указанном в п. 2.3.12.

2.3. Абонент обязан:

2.3.1. Пользоваться услугами исключительно в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. Оплачивать Услуги в полном объеме и в сроки, определенные в настоящем Договоре, согласно действующим на момент оказания Услуг тарифам Оператора. Осуществлять контроль над расходованием денежных средств, выделенных на Услуги, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

В случае возникновения риска увеличения цены Договора, указанной в п. 1.4. Договора, в связи с увеличением объема потребляемых услуг, инициировать заключение дополнительного соглашения или расторжение Договора по соглашению Сторон. При несоблюдении условий настоящего пункта оплачивать фактически оказанные услуги, потребленные сверх лимитов бюджетных обязательств, на основании выставленных Оператором счетов.

2.3.2. Письменно уведомлять Оператора об изменении наименования юридического лица, юридического и почтового адреса Абонента в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты введения в действие соответствующих изменений. Письменно уведомить Оператора об изменении адреса доставки счетов, счетов-фактур, Актов и банковских реквизитов Абонента в течение 5 (пяти) календарных дней с момента изменения. Уведомление производится по реквизитам, указанным в разделе 5 Договора. Уведомление должно быть подписано лицом, уполномоченным на внесение изменений в Договор.

2.3.3. Извещать Оператора обо всех случаях перерывов связи в предоставляемых Абоненту Услугах.

2.3.4. Принимать Услуги и возвращать Оператору подписанные со своей стороны уполномоченными лицами оригиналы Актов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения. В том случае если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня начала оказания Услуг и (или) окончания Отчетного периода (месяц оказания Услуг) Абонент не предоставляет Оператору письменного мотивированного отказа в признании надлежащего исполнения обязательств Оператором, Абонент считается согласившимся с датой, объемом и качеством Услуг, указанных в Актах. При этом, Оператор вправе требовать оплату счетов на суммы, указанные в Актах, а Абонент обязан оплачивать эти счета в соответствии с условиями Договора.

2.3.5. В рабочее время обеспечить беспрепятственный доступ работников Оператора, предъявивших соответствующее удостоверение, для выполнения работ, необходимых во исполнение настоящего Договора, а также для проведения осмотра, ремонта и технического обслуживания средств, сооружений, линий связи в помещениях, находящихся во владении и (или) пользовании Абонента. В случае необходимости проведения работ по организации абонентской линии обеспечить получение необходимых разрешений и согласований от владельца территории (помещения), на которой расположено оборудование Оператора и (или) оборудование Абонента, на проведение работ по прокладке кабеля, строительству кабельной канализации и организации кабельного ввода, а также по размещению и электропитанию оборудования Оператора.

2.3.6. В случае одностороннего полного (частичного) отказа от Услуг по настоящему Договору письменно уведомить об этом Оператора, а также оплатить Оператору фактически понесенные расходы за предоставление доступа к сети местной телефонной связи и стоимость оказанных Услуг в размере, предусмотренном действующими на момент их оказания тарифами Оператора. Оплата должна быть произведена в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета Оператором.

2.3.7. Обеспечить наличие пользовательского (оконечного) оборудования, подлежащего подключению к абонентской линии.

2.3.8. Не допускать самовольного подключения к сети пользовательских (оконечных) устройств и иного оконечного оборудования, подключения к другим абонентским линиям, а также самовольного подключения к сети электросвязи пользовательских (оконечных) устройств с выделенными абонентскими номерами сверх количества, оговоренного в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

2.3.9. Не допускать использования средств связи для преднамеренного создания другим абонентам условий, затрудняющих пользование услугами связи, а также создания помех для нормального функционирования сети связи.

2.3.10. Не использовать пользовательское (оконечное) устройство и (или) выделенный абонентский номер для оказания услуг связи третьим лицам, в том числе путем организации шлюзов для доступа к сети связи, IP-телефонии и т.п.

2.3.11. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и пользовательское (оконечное) оборудование, находящиеся в помещении Абонента, а также соблюдать правила эксплуатации этого оборудования.

2.3.12. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса Оператора о подтверждении факта оказания услуг после истечения срока действия настоящего Договора, направленного в порядке исполнения абз. 3 п. 4 ст. 51.1. ФЗ «О связи», направляет Оператору подтверждение факта оказания услуг и/или согласие на приостановление/прекращение оказания Услуг по настоящему Договору.

2.3.13. Оплатить услуги связи, услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказанные после истечения срока действия Договора в соответствии с п.2.2.8 Договора, в сроки, указанные в Договоре, во внесудебном порядке с учетом положений п.2.3.12 Договора в части подтверждения факта оказания Услуг.

2.4. Абонент имеет право:

2.4.1. Получать от Оператора информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора, в том числе информацию о реквизитах Оператора, режиме работы, тарифах и оказываемых Услугах, о состоянии лицевого счета Абонента.

2.4.2. Требовать устранения неисправностей, препятствующих пользованию Услугами, в сроки, установленные действующими нормативными актами.

2.4.3. Запрашивать у Оператора направление в адрес Абонента Актов оказанных услуг.

3. Стоимость Услуг, порядок расчетов

3.1. Стоимость Услуг, оказываемых Абоненту Оператором по настоящему Договору, определяется действующими на момент оказания соответствующих Услуг тарифами Оператора. Тарифы на Услуги утверждаются Оператором самостоятельно, изменение тарифов производится Оператором в соответствии с изменением тарифов для Оператора как субъекта естественных монополий, либо в соответствии с п.1 ст.28 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи». Оплата Услуг по настоящему Договору производится на основании показаний оборудования Оператора, используемого для учета объема оказанных Услуг и их стоимости. Оплата Услуг осуществляется в зависимости от выбранного Абонентом тарифного плана. Сумма к оплате за Услуги определяется с учетом стоимости и объема оказанных Услуг за Расчетный период. Под Расчетным периодом понимается период продолжительностью в один календарный месяц, в котором были оказаны соответствующие Услуги.

3.2. При изменении цены Договора по основаниям, указанным в п.1.5. Договора, Абонент обязан подписать с Оператором Дополнительное соглашение о соответствующих изменениях.

3.3. Расчетный период устанавливается с первого до последнего числа (включительно) календарного месяца оказания Оператором Услуг, подлежащих оплате.

3.4. Оператор выставляет Абоненту счет, счет-фактуру и Акт выполненных работ (оказанных услуг) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания Расчетного периода.

3.5. Оплата Услуг производится путем безналичных расчетов ежемесячно, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документа о приемке оказанных Услуг.

3.6. Утеря, неполучение Абонентом выставленного Оператором счета, счетов-фактур и Актов, в т.ч. в связи с невыполнением условий, предусмотренных п.2.3.2. настоящего Договора, не освобождает Абонента от обязанности своевременной оплаты Услуг.

3.7. Абонент может уточнить сумму к оплате в Личном кабинете Оператора или по телефону Контактного центра Оператора указанному в разделе 7 Договора.

3.8. При изменении тарифа в течение периода, за который Абонентом уже была внесена плата за Услуги Оператора перед введением указанных изменений, Оператор производит с Абонентом перерасчет с даты введения в действие соответствующих изменений.

3.9. Выставление счета-фактуры Оператором Абоненту производится в соответствии с налоговым законодательством РФ.

3.10. Абонент вправе производить авансовые платежи за оказываемые Услуги в размере, не превышающем лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. Сумма авансового платежа учитывается Оператором при выставлении счета в соответствующем Расчетном периоде.

3.11. Стороны обязуются осуществлять сверку расчетов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчетов не реже одного раза в год, а также по мере необходимости. Если Сторонами не используется система электронного документооборота для направления акта сверки расчетов, то акт может быть направлен почтой по адресу, указанному в п 8.1 или Абонент может самостоятельно заказать через сервис Личный Кабинет.

В случае направления акта сверки расчетов по электронной почте, такой акт будет признаваться Сторонами в качестве документа, составленного в письменной форме.

Акт сверки расчетов составляется заинтересованной Стороной, подписывается уполномоченным представителем такой Стороны. Сторона-инициатор сверки направляет в адрес Стороны-получателя акт сверки расчетов. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчетов Сторона-получатель должна подписать и направить один экземпляр акта сверки расчетов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчетов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчетов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчетов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчетов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.

Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи, воспроизведенных с помощью средств механического или иного копирования на актах сверки расчетов к настоящему Договору.

4. Ответственность Сторон. Условия изменения и расторжения Договора. Прочие условия.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042) и условиями Договора.

4.2. В случае просрочки исполнения Абонентом обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств, предусмотренных Договором, Оператор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Абонентом обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4.3. За каждый факт неисполнения Абонентом обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5 000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10 000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100 000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

4.4. Общая сумма начисленных штрафов и пени за ненадлежащее исполнение Абонентом обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

4.5. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Оператором обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Оператором.

4.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Оператором обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Оператором обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Размеры штрафов устанавливаются настоящим Договором в следующем порядке:

4.6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается:

- а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
- д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
- е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
- ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
- з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
- и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

4.6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств), а именно:

- а) 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10 000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100 000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

4.7. Общая сумма начисленных штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Оператором обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

4.8. Сторона Договора освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.9. Оператор не несет ответственности за содержание информации, передаваемой Абонентом по сетям электросвязи.

4.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны рассматривают предварительно в претензионном порядке. Срок рассмотрения ответа на письменную претензию - 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.

В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в сроки, определенные в настоящем пункте, каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика с иском о разрешении спора.

4.11. Подписанием Договора Абонент подтверждает свое согласие со всеми его условиями, с действующими Тарифными планами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их применением, дает согласие/гарантирует получение согласия собственника на размещение оборудования связи Оператора в местах общего пользования, а также то, что до него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых Оператором услуг, цены/тарифы на услуги, тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и использования услуг, правила использования сервиса "Личный кабинет юридических лиц", информация об Операторе, территория обслуживания и иная необходимая информация, в т.ч. предусмотренная п.17 и п.57 Правил оказания услуг

телефонной связи (утв. Постановлением Правительства РФ N 1342 от 09.12.2014г.), п.17 Правил оказания телематических услуг связи (утв. Постановлением Правительства РФ N 2607 от 31.12.2021г.), п.16 Правил оказания услуг связи по передаче данных (утв. Постановлением Правительства РФ N 2606 от 31.12.2021г.) и п.11 Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания (утв. Постановлением Правительства РФ N 785 от 22 декабря 2006г.).

4.11.1. Авторизация в сервисе «Личный кабинет юридических лиц» по ссылке: <https://client.rt.ru>.

Логин _____

- 4.12. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, за исключением изменений и дополнений, осуществляемых Сторонами в одностороннем порядке в соответствии с настоящим Договором или законодательством РФ. Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся путем подписания Дополнительных соглашений к настоящему Договору.
- 4.13. Внесение изменений в настоящий Договор в части изменения перечня Услуг, перечня абонентских номеров или тарифных планов производится Оператором по письменной заявке Абонента, с обязательным оформлением впоследствии соответствующих Приложений к настоящему Договору.
- 4.14. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по "31" декабря 2024 г., а в части оплаты Услуг до выполнения денежных обязательств. Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с "01" января 2024 г.. Срок оказания Услуг с "01" января 2024 г. по дату, указанную в согласии на прекращение оказания услуг, в соответствии с п. 2.3.12. настоящего Договора.
- 4.15. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а в случае одностороннего отказа Абонента от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
- 4.16. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

5. Адреса и способы доставки расчетно-платежных документов (РПД) и уведомлений

Абонент соглашается получать от Оператора РПД (счет, счет-фактура, Акт выполненных работ (оказанных услуг) и письменные уведомления, подписанные Электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. При этом, электронный документ, подписанный электронной подписью, признается документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

5.1. Способ доставки оригиналов РПД

Электронный документооборот:	
☐	АО «ПФ» СКБ «Контур»
☒	ООО «Тензор»
☐	Почтовой связью (по адресу, указанному в п.8.2)

Абонент согласен на получение расчетных документов по выбранному им способу доставки. Счета иных поставщиков Услуг, от имени которых Оператор выставляет счета по агентским договорам, доставляются в соответствии с указанным Абонентом способом доставки счета в настоящем пункте.

В случаях, когда счет Абоненту отправляется почтой, обязанность Оператора по обеспечению доставки счета считается выполненной в момент подачи почтовой корреспонденции в соответствующее почтовое отделение связи без получения уведомления о его получении.

5.2. Способ обмена письменными уведомлениями.

Надлежащим уведомлением Сторон считается доставка уведомлений одним из следующих способов: с использованием сервиса Личный Кабинет, ЭДО, почтовой связью или курьером, направление на адрес электронной почты, указанный в Разделе 8 настоящего Договора.

6. Все Приложения, Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

7. Телефон контактного центра: 8 800 200 3000

8. Адреса и реквизиты Сторон:

8.1. Оператор: Публичное акционерное общество «Ростелеком» (краткое наименование - ПАО «Ростелеком») Юридический адрес: 191167, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Смольнинское, наб. Синопская, д. 14 Литера А ИНН: 7707049388 КПП: 784201001 ОГРН: 1027700198767 Получатель платежа: ПАО "Ростелеком" Почтовый адрес: 344019, город Ростов-на-Дону, улица Мурлычева, дом 56-60 ИНН: 7707049388; КПП: 616743001 Банковские реквизиты: Расчетный счет: 40702810430020102244 Кор.счет: 30101810100000000602 Наименование банка: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар БИК: 040349602	8.2. Абонент: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" Почтовый адрес: г. САЛЬСК обл. РОСТОВСКАЯ ул. ЛЕНИНА д.27 индекс 347630 Юридический адрес: 347630, обл Ростовская, р-н Сальский, г Сальск, ул Ленина д. 27 ИНН: 6153000320; КПП: 615301001 ОГРН: 1026102517088 Банковские реквизиты: Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ //УФК по Ростовской области г. Ростовна-Дону Расч. счет/казначейский счет: 03224643600000005800 Кор. счет/ЕКС ТОФК: 40102810845370000050 БИК/БИК ТОФК: 016015102 Л/сч в казначействе: министерство финансов (ГБПОУ РО «СИТ», л/с 20808003490) Электронный адрес: sitsalsk@mail.ru Контактный телефон: 9381533961
---	---

Оператор	Абонент
ПАО «Ростелеком»	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
/Козлова В.В./ (подпись) (расшифровка подписи)	/Якимова Т.В./ (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение «Об оказании услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет»
на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком»
к Договору № 5703704.22
об оказании услуг юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета
от "16" января 2024г.

Условия оказания
услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет»
на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком»
Лицевой счет услуги 461019142817

г. Ростов-на-Дону
"16" января 2024г.
(дата заключения)

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" (ГБПОУ РО "СИТ"), именуемое в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- 1.1. Оператор на основании лицензий № 184336 от 16.02.2021 г., № 183870 от 27.01.2021г., № 185840 от 25.05.2021г. в соответствии с имеющейся технической возможностью согласно настоящему Приложению оказывает услуги по предоставлению доступа к сети телематических услуг связи, к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет, по приему и передаче телематических электронных сообщений, по предоставлению доступа к сети связи по передачи данных, соединений по сети передачи данных, доступа к услугам передаче данных и услугам связи по передаче голосовой информации, оказываемым другими операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью Оператора (далее - Услуги), в течение 10 календарных дней с момента оплаты Абонентом услуги по предоставлению доступа к сети телематических услуг связи согласно действующим тарифам Оператора.
- 1.2. Стоимость услуги по предоставлению доступа к сети телематических услуг связи должна быть оплачена Абонентом единовременно, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты выставления счета, с предоставлением Оператору копии платежного документа, подтверждающего оплату в течение 3 (трех) календарных дней.
- 1.3. Основные параметры Услуги указаны в бланке заказа, который является приложением к настоящему приложению.

Примечание:
Скорость доступа по сети, в том числе в сеть Интернет, зависит не только от технических особенностей Услуги, предоставляемой Оператором, но и от действий третьих лиц: операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети передачи данных (сети Интернет), не принадлежащих Оператору от состояния элементов сети передачи данных (телефонного кабеля, сетей передачи данных прочих операторов, а также доступности серверов и другого сетевого оборудования, с которыми оборудование Абонента осуществляет обмен данными). Показатели качества услуг распространяются и выполняются Оператором только на ресурсы, расположенные на сети Оператора.

1.4. Технические нормы.
Технические нормы на показатели качества на Услуги:

№	Наименование показателя	
1	Средняя задержка передачи пакетов информации (мс)	не более 400
2	Отклонение от среднего значение задержки передачи пакетов информации (мс)	не более 50
3	Коэффициент потери пакетов информации	не более 10^{-3}
4	Коэффициент ошибок в пакетах информации	не более 10^{-4}

Технические нормы на показатели функционирования сетей передачи данных:

№	Наименование показателя	услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	на услуги связи по передаче данных, для целей передачи голосовой информации (интерактивный трафик)
1	2	3	4
1	Средняя задержка передачи пакетов информации (мс)	не более 1000	не более 100
2	Отклонение от среднего значение задержки передачи пакетов информации (мс)	-	не более 50
3	Коэффициент потери пакетов информации	не более 10^{-3}	не более 10^{-3}
4	Коэффициент ошибок в пакетах информации	не более 10^{-4}	не более 10^{-4}

1.5. Основные требования при подключении и настройке окончного пользовательского оборудования Абонента:

1.5.1. наличие программного обеспечения и необходимых интерфейсов в зависимости от типа подключаемого абонентского оборудования и наличие дистрибутива установленной версии операционной системы;

1.5.2. наличие электропитания 220В переменного тока к абонентскому оборудованию через сглаживающие фильтры электропитания.

1.6. В случае необходимости Абоненту предоставляется абонентское оборудование по Акту приема-передачи. Наименование, стоимость, комплектация передаваемого абонентского оборудования и размер платежей указывается в Акте приема-передачи (в собственность, аренду, на хранение), который является неотъемлемой частью Договора.

1.7. Единица тарификации Услуг устанавливается Оператором самостоятельно и составляет один Мегабайт. Учет продолжительности соединения ведется в соответствии с принятой Оператором единицей тарификации. Неполная единица тарификации учитывается как полная единица тарификации. Единица тарификации может быть изменена Оператором в любое время в одностороннем порядке.

1.8. Абонент обязан предпринимать меры по защите абонентского терминала от воздействия вредоносного программного обеспечения; препятствовать распространению спама и вредоносного программного обеспечения с его абонентского терминала.

1.9. Абонент обязан предпринять все необходимые меры по обеспечению сохранности используемых им учётных данных (реквизиты Договора и настоящего Приложения, логин, пароль, лицевой счёт и т.д.). В случае утери, кражи, копирования или несанкционированного доступа в любой иной форме к присвоенным учётно-регистрационным данным Абонента третьих лиц, Абонент обязан немедленно сообщить об этом в службу технической поддержки Оператора по телефону, а также немедленно в письменной форме известить об этом Оператора. Абонент обязан самостоятельно произвести изменение первоначально присвоенных учётно-регистрационных данных (пароль), предназначенных для идентификации Абонента, как на сервере Услуги, так и в настройках абонентского устройства, а также установить пароль на доступ к конфигурационному меню абонентского устройства с целью исключения к нему доступа посторонних лиц не позднее, чем в день предоставления доступа к Услугам.

Изменённый Абонентом пароль должен содержать в себе строчные и прописные буквы, цифры, а также спецсимволы.

1.10. Абоненту запрещается:

а) размещать информацию, распространение которой ограничено законодательством Российской Федерации, в том числе призывов к национальной розни, информации оскорбительного, угрожающего, клеветнического, порнографического и прочего содержания, нарушающей законодательство Российской Федерации;

б) распространять информацию, оскорбляющую честь, достоинство и деловую репутацию Оператора, и третьих лиц;

в) распространять в сети материалы рекламного или коммерческого содержания без ведома и разрешения владельцев электронных адресов;

г) нарушать авторские права на информацию, представленную в сети Интернет;

д) вмешиваться в действия других абонентов или обслуживающего персонала компьютерных сетей (несанкционированный доступ к компьютерам и информационным источникам);

- е) использовать Услуги для массовой рассылки не запрошенных адресатами сообщений коммерческого, агитационного и иного характера (спам);
- ж) использовать оборудование, не имеющее документов о сертификации, выданных в порядке, установленном законодательством РФ;
- з) коммерческое использование Услуг путем их перепродажи с целью получения прибыли;
- и) нарушать в процессе пользования Услугами права и интересы Оператора и других Абонентов.

1.11. Оператор не несет ответственности:

- а) за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате самостоятельного получения Абонентом информации и Услуг через сеть Интернет;
- б) за ущерб, возникший по причине несанкционированного доступа третьих лиц к ресурсам Абонента, в том числе посредством разглашения Абонентом реквизитов Договора, лицевого счета, пароля, логина и иной информации;
- в) за ущерб, нанесенный Абоненту в результате действия программных продуктов, полученных Абонентом посредством Услуг;
- г) за качество предоставляемых Услуг в случаях использования Абонентом несертифицированного оборудования, программного обеспечения, а также при неправильной настройке Абонентом программного и технического обеспечения доступа к Услугам.

1.12. Любые действия, связанные с потреблением Услуг, совершенные с применением абонентского устройства Абонента, уникального кода идентификации, паролей, выделенных Оператором или сформированных самим Абонентом, признаются Оператором действиями Абонента, если Оператор не был осведомлен об ином.

1.13. Оператор вправе приостанавливать оказание Услуг для проведения регламентно-профилактических работ, о которых сообщается на официальном сайте Оператора. Перерыв в предоставлении Услуг допускается на время технического обслуживания и ремонта оборудования и линий связи. Проведение технического обслуживания и ремонта осуществляется Оператором в часы наименьшей нагрузки. Продолжительность указанного перерыва не может превышать 3 (трех) часов в течение суток, либо 6 (шести) часов в течение Отчетного периода.

1.14. В случае наличия разграничения зоны ответственности между Оператором и Абонентом, сторонами оформляется Акт разграничения зоны ответственности.

1.15. При подписании настоящего Приложения Абонент ознакомлен с Правилами оказания телематических услуг связи, утвержденными Постановлением Правительства от 31.12.2021 РФ № 2607, Правилами оказания услуг связи по передаче данных, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2606, обязуется их соблюдать.

Оператор

ПАО «Ростелеком»

Абонент

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"

_____/Козлова В.В./

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____/Якимова Т.В./

(подпись)

(расшифровка подписи)

БЛАНК ЗАКАЗА № 1

к приложению «Об оказании услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» к Договору № 5703704.22 об оказании услуг юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета от 16.01.2024г.

Адрес и условия предоставления Услуги:

№	Адрес подключения	Тарифный план (Фиксированная плата без учета трафика/Оплата по трафику)	Минимальный объем трафика, Гб /мес.	Скорость, (Мбит/с*)	Технология	IP-адрес (тип)
1	2	3	4	5	6	7
	Российская Федерация, обл Ростовская, р-н Сальский, г Сальск, ул Соц. труда, д 2-а	Фиксированная плата без учета трафика		100	FTTx	
	Российская Федерация, обл Ростовская, р-н Сальский, г Сальск, ул Ленина, д 27	Фиксированная плата без учета трафика		30	FTTx	

Платежи:

Наименование платежа	Адрес подключения	Единица измерения, шт./Гб	Цена за единицу, руб. (без НДС**)	Ежемесячный платеж по услуге (без НДС**):
1	2	3	4	5
СП "Ростелеком Тендер" Интернет со скоростью до 100 Мбит/с (ЕТТН)	Российская Федерация, обл Ростовская, р-н Сальский, г Сальск, ул Соц. труда, д 2-а	шт.	7333.33	7333.33
СП "Ростелеком Тендер" Интернет со скоростью до 30 Мбит/с (ЕТТН)	Российская Федерация, обл Ростовская, р-н Сальский, г Сальск, ул Ленина, д 27	шт.	2283.33	2283.33
ИТОГО:				9616.67

* Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей Услуги, но и от действий третьих сил, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет (или оказывающих на них влияние), не принадлежащих ПАО "Ростелеком". Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются ПАО "Ростелеком" за пределами своей сети. Указанная в тарифном плане скорость является максимально возможной.

****Все указанные платежи приведены в рублях без учета НДС. НДС взимается сверх установленных платежей по ставке, действующей на момент оказания услуг.**

Оператор

Абонент

ПАО «Ростелеком»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"

/Козлова В.В./

(подпись)

(расшифровка подписи)

/Якимова Т.В./

(подпись)

(расшифровка подписи)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: 6d2cb368-743d-46b7-a3ed-dbcab1883d08	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", Козлова Вероника Владимировна, Руководитель направления
УТВЕРЖДЕНО	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ", Якимова Татьяна Владимировна, Исполняющий обязанности директора
16.01.24 10:23 (MSK)	Сертификат 02D93CE20011B09F91497886F18262EB98
16.01.24 17:03 (MSK)	Сертификат 54A65FEF57688BDA9FE00E9FE845907F